



Modul 3: Überblick weiterer relevanter Rechtsgrundlagen

KI-Recht verständlich dargestellt

Einführung: Warum weitere Gesetze wichtig sind

Der AI Act ist nur ein Teil des rechtlichen Rahmens für KI – Weitere Gesetze sind relevant, weil:



KI betrifft zahlreiche
Rechtsbereiche
gleichzeitig



Rechtssicherheit
erfordert Kenntnis
flankierender
Regelungen



Rechtliche
Anforderungen aus
verschiedenen
Rechtsgebieten

Die rechtlichen Anforderungen beim Einsatz von KI ergeben sich aus verschiedenen Rechtsgebieten – etwa dem Datenschutzrecht, dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen und dem Vertragsrecht – und können unterschiedliche Rechtsfolgen wie Haftung, Unterlassungsansprüche oder Bußgelder nach sich ziehen

Schutz von Geschäftsgeheimnissen

Was schützt das Geschäftsgeheimnisgesetz?

Unternehmens-Know-How ist geschützt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:





Geschäftsgeheimnisse: Risiken bei KI-Nutzung

Risiken bei Nutzung externer KI-Dienste

- Versehentliche Offenlegung vertraulicher Daten durch Eingabe in externe KI-Tools
- Einige Anbieter sichern sich vertraglich weitreichende Nutzungsrechte an Eingabedaten

Sicherheitsmaßnahmen

- Einsatz von Data-Loss-Prevention-Tools (DLP)
- Beschränkter Zugang zu sensiblen Daten
- Verträge mit eindeutigen Klauseln zur Datenverwendung und Geheimhaltung



KI-Haftung: Wer trägt Verantwortung?

Wichtige Rechtsgrundlagen bei Schäden durch KI:

§ 823 BGB (Deliktsrecht)

Haftung bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung (z.B. unzureichende Wartung eines KI-Systems)

Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)

Verschuldensunabhängige Haftung für fehlerhafte Produkte. Derzeit beschränkt auf physische Produkte, künftig auch KI-Software (Umsetzung bis Ende 2026)

Datenschutz bei KI

Welche Rolle spielt die DSGVO?

Anwendungsbereich

Eröffnung des sachlichen Anwendungsbereichs sobald personenbezogene Daten verarbeitet werden



Konformität

KI-Systeme müssen DSGVO-konform gestaltet und betrieben werden

Weitere Details

Details zur Umsetzung folgen in Modul 5

Vertragsrechtliche Aspekte der KI-Nutzung

Worauf kommt es bei KI-Verträgen an?

Wichtige vertragliche Regelungen bei KI-Projekten:



Haftung

Wer trägt Verantwortung bei KI-Fehlfunktionen?



Rechte an Ergebnissen

Wem gehören KI-generierte Inhalte?



Vertragsbeendigung

Was geschieht mit Trainingsinputs nach Vertragsablauf (Rückgabe, Löschung)?



Updates/Modifikationen

Wer ist zuständig für Wartung, Updates und Tests?

Aktuelle Rechtsprechung zu KI (Auswahl)

Gerichtliche Urteile prägen die Praxis:

Urheberrecht (KG Berlin, 2020)

Kein Schutz bei vollautomatisiert erzeugten
Inhalten



Haftung (LG Kiel, 2024)

Unternehmen haften für falsche KI-generierte
Informationen

Bildmaterial für KI-Training (LG Hamburg)



Nutzung in nicht-kommerzieller Forschung unter
engen Voraussetzungen erlaubt (sog. „LAION-Fall“,
Berufung anhängig)

Rechtsaufsicht über KI-Systeme

Wer kontrolliert die Einhaltung der Vorschriften?



Nationale KI- Aufsichtsbehörde

Bundesnetzagentur in
Deutschland

RTR in Österreich



Datenschutzbehörden

Überwachung DSGVO-
Konformität (Profiling,
automatisierte
Entscheidungen)



Bundeskartellamt

Wettbewerbsrechtliche
Überwachung (KI-
Datenmacht,
Preisabsprachen) in
Deutschland



Sonstige Behörden in Deutschland

Kraftfahrt-Bundesamt,
Bundesinstitut für
Arzneimittel und
Medizinprodukte (BfArM),
Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsic
ht (BaFin), Bundesamt für
Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI),
u.a.



Ausblick auf rechtliche Entwicklungen

Was kommt auf Unternehmen zu?

AI Act Inkrafttreten

AI Act tritt schrittweise in Kraft (vollständige Geltung bis August 2027)

CE-Kennzeichnungspflicht

Ab August 2026: CE-Kennzeichnungspflicht für Hochrisiko-KI-Systeme

Globale Harmonisierung

Globale Harmonisierung durch Hiroshima AI Process Reporting Framework (OECD, G7) – derzeit freiwillig